

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2158/2543

บริษัทมัลติลิงค์ จำกัด กับพวก
บริษัทที.ซี.แอล. โบรคเกอร์ แอนด์ เอ
เจนซี่ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 28, มาตรา 45, มาตรา 46

++ เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ++

++ ทดสอบทำงานด้วยระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online เท่านั้น ++

++

++

++ ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้คงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2537 จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าเหล็กท่อนจำนวน 6,658 เมตริกตัน จาก บริษัทคาเนมัตสึ(ฮ่องกง) จำกัด ในเมืองฮ่องกง โดยไม่มีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขาย ได้ว่าจ้างให้โจทก์ที่ 1 ขนส่งสินค้าดังกล่าวจากเมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มาทางทะเลโดยเรือ "มาราบู" เพื่อส่งมอบให้แก่จำเลยที่ท่าเรือกรุงเทพ โจทก์ที่ 1 ได้ออกใบตราส่งสินค้าพิพาทตามสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข 7 ให้แก่ผู้ขาย และโจทก์ที่ 1 ได้ว่าจ้างโจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนติดต่อกับจำเลยและทำพิธีการทางศุลกากร เมื่อเรือ "มาราบู" บรรทุกสินค้าดังกล่าวมาถึงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2537 โจทก์ที่ 2 ได้

แจ้งให้จำเลยทราบและให้จำเลยนำต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทไปมอบแก่โจทก์ที่ 2 เพื่อรับใบปล่อยสินค้าไปดำเนินการพิธีการทางศุลกากรและนำสินค้าออก จำเลยไม่มีต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทแต่ประสงค์จะขอรับสินค้าพิพาทไปก่อนจึงทำหนังสือขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข จ.9 หรือ ล.2 หรือ ล.4 มอบให้โจทก์ที่ 2 ไว้ แล้วรับสินค้าพิพาทไปก่อน แต่จำเลยไม่ชำระค่าสินค้าพิพาทแก่ผู้ขาย ต่อมาผู้ขายซึ่งเป็นผู้ครอบครองต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทได้นำใบตราส่งดังกล่าวไปฟ้องโจทก์ที่ 1 ต่อศาลเมืองฮ่องกงเรียกให้โจทก์ที่ 1 ส่งมอบสินค้าพิพาทคืนหรือใช้ราคาแก่ผู้ขาย ศาลฎีกาเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 ให้โจทก์ที่ 1 คืนสินค้าพิพาทแก่ผู้ขายหรือให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน 1,458,273.60 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้บริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขายยังได้ฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการขอให้ชำระราคาสินค้าพิพาทรายนี้เป็นอีกคดีหนึ่งด้วย ซึ่งต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2540 ผู้ขายและจำเลยตกลงกันได้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข จ.25 มีใจความสำคัญว่า จำเลยยอมผ่อนชำระหนี้ค่าสินค้าพิพาทแก่ผู้ขายและผู้ขายจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นเหตุให้จำเลยต้องชำระหนี้ค่าสินค้าพิพาทที่จำเลยได้ชำระแก่ผู้ขายแล้ว ไม่ว่าการเรียกร้องนั้นจะกระทำโดยผู้ขายหรือผู้รับช่วงสิทธิจากผู้ขาย ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษายอมไปแล้ว ตามสำเนาคำพิพากษายอมเอกสารหมายเลข จ.26 และคดีฟังยุติตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยที่คู่ความมิได้อุทธรณ์คัดค้านว่า โจทก์ที่ 1 มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์ที่ 1 ได้มอบอำนาจให้นายปฐม นันทนเจริญกุล ฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.3 จริงตามฟ้อง และจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ในทางการค้าจำนวน 36,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 และคดีในส่วน of โจทก์ที่ 2 ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา

ยกฟ้องไปแล้วนั้น โจทก์ที่ 2 มิได้อุทธรณ์ คดีในส่วนของโจทก์ที่ 2 จึงเป็นอันยุติไป ตามคำพิพากษาศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย

++ สำหรับข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า คดีนี้มีมูลคดีเกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิลำเนาจำเลยก็อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงไม่ชอบที่โจทก์ที่ 1 จะเสนอคำฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จำเลยจึงถือว่าโจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามเขตอำนาจศาลนั้น

++ เห็นว่า หลังจากที่โจทก์ที่ 1 ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยโจทก์ที่ 1 อ้างว่าเป็นคดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้ว ปรากฏว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีการจัดตั้งศาลทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และศาลดังกล่าวได้เปิดทำการแล้ว ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันร้องขอให้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้โอนคดีนี้ไปพิจารณาพิพากษาในศาลทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 46 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ขอสงวนข้อต่อสู้ในเรื่องเขตอำนาจศาล เท่ากับว่าจำเลยได้สละข้อต่อสู้เรื่องเขตอำนาจศาลไปแล้ว ถือได้ว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องเขตอำนาจศาลอีก ที่ศาลทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ยกปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่า มูลคดีนี้เกิดในเขตศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จึงเป็นการไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลทวิษัยสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัด

ตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้

++ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทไม่ได้อยู่ที่จำเลย ซึ่งโจทก์ที่ 1 ก็ทราบดี แต่โจทก์ที่ 1 กลับมาเรียกร้องเอาจากจำเลย จึงเป็นการไม่ชอบนั้น

++ เห็นว่า

++ แม้อคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทแก่โจทก์ที่ 1 หรือไม่ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ยกประเด็นข้อพิพาทนี้ขึ้นวินิจฉัย แต่เนื้อหาในคำวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนี้ก็เป็นกรวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันมาในคำฟ้องและคำให้การจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ทั้งสองหรือผู้ขาย ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยว่า จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ทั้งสอง โดยจำเลยได้ทำหนังสือขอรับมอบสินค้าพิพาทโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งและยอมรับผิดในความเสียหายของโจทก์ที่ 1 ตามเอกสารหมายจ.9 หรือ ล.2 หรือ ล.4 มอบให้โจทก์ทั้งสอง มิใช่เป็นการรับมอบสินค้าพิพาทจากผู้ขายตามที่จำเลยอ้าง โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้วินิจฉัยว่า ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทอยู่กับจำเลยและจำเลยมีหน้าที่ต้องเวนคืนใบตราส่งดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 1 ทั้งคดีนี้โจทก์ที่ 1 ก็มิได้ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 เวนคืนต้นฉบับใบตราส่งแก่โจทก์ที่ 1 แต่อย่างใด คดีจึงไม่มีประเด็นตามข้อต่อสู้ของจำเลยด้วย จึงเป็นที่เห็นได้ว่า ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพียงแต่กำหนดหัวข้อประเด็นข้อพิพาทนี้ผิด

พลาดไปเท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นอุทธรณ์ที่โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษารัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้เช่นเดียวกัน

++ คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่าโจทก์ที่ 1 หรือ บริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขายเป็นผู้ส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่จำเลย และหนังสือขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งเอกสารหมายเลข 9 หรือ ล.2 หรือ ล.4 ซึ่งมีข้อตกลงว่าจำเลยยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 มีผลใช้บังคับได้หรือไม่

++ ในปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงคงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขนส่งได้ออกใบตราส่งสินค้าพิพาทตามสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข 7 ให้แก่ผู้ส่งคือ บริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าพิพาทแก่จำเลย อันเป็นหลักฐานแสดงว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับสินค้าพิพาทตามที่ระบุในใบตราส่งดังกล่าวไว้ในครอบครองดูแลหรือได้บรรทุกลงเรือแล้ว และโจทก์ที่ 1 มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่ผู้รับตราส่งคือจำเลยเมื่อได้รับเวนคืนใบตราส่ง ได้ความจากคำเบิกความของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ 1 นายวินัย จิระฤกษ์มงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัทสายชลมาริน 1993 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่โจทก์ที่ 2 ว่าจ้างให้ขนถ่ายสินค้าพิพาทจากเรือ "มาราบู" ที่เกาะสีชังลงเรือลำเลียงมาที่ท่าเรือกรุงเทพ นายวสันต์ ธิตั้ง อดีตพนักงานบริษัทจำเลยซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับโจทก์ที่ 2 และบริษัทสายชลมาริน 1993 จำกัด เพื่อขอรับสินค้าพิพาทรายนี้ และนายทวีศักดิ์ ลิเมฆานนท์ กรรมการบริษัทโจทก์ที่ 2 พยานโจทก์ที่ 1 ว่า บริษัทบีซีเอซี จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ที่ 1 ตามบันทึกการขนถ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข 11 จริง โดยจำเลยไม่ได้เวนคืนใบตราส่งแก่โจทก์ทั้งสอง

แต่จำเลยได้ออกหนังสือขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งตามเอกสาร
หมาย จ.9 ให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นหลักฐาน ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ตรวจดูแล้ว ปรากฏว่าเป็นหนังสือ
ที่จำเลยขอให้เจ้าของเรือ "มาราบู" ซึ่งหมายถึงผู้ขนส่งหรือโจทก์ที่ 1 ส่งมอบสินค้า
พิพาทให้แก่จำเลยโดยไม่ต้องเวนคืนใบตราส่งซึ่งสอดคล้องตรงกับที่พยานโจทก์ที่ 1
เบิกความ ส่วนพยานจำเลยคงมีแต่นายโชติชัย เชาว์นิติ กรรมการบริษัทจำเลยเบิก
ความอ้างลอย ๆว่า ในการรับมอบสินค้าพิพาทจำเลยเข้าใจว่าผู้ขายส่งมอบสินค้าให้
จำเลยโดยตรงและผู้ขายได้มอบใบตราส่งให้แก่โจทก์ที่ 1 ไปแล้วเห็นว่า ข้อน่าสืบ
ของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเป็นการคาดคะเนเอาเองและจำเลยไม่มีพยานอื่นมาสืบ
สนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ที่ 1 ในข้อนี้ได้ ข้อ
เท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์ที่ 1 นำสืบว่า จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจาก
ตัวแทนของโจทก์ที่ 1 ผ่านทางตัวแทนของจำเลยที่ทำเรือกรุงเทพจริง โดยจำเลยได้
ออกหนังสือรับรองการรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งตามเอกสารหมาย
จ.9 ซึ่งมีข้อความตรงกับเอกสารหมาย ล.2 และ ล.4 ให้ไว้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นหลักฐาน
ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวก็มีข้อความระบุโดยชัดแจ้งว่า จำเลยตกลงยอมชดเชยค่าเสียหาย
แก่โจทก์ที่ 1 ซึ่งมีความหมายว่า ในการที่จำเลยรับมอบสินค้าพิพาทโดยไม่มีการ
เวนคืนใบตราส่งแก่โจทก์ที่ 1 นั้น หากโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายเพราะการนี้
จำเลยยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 1 ทั้งสิ้น หาใช่เป็นเพียงกรณีที่จำเลยให้ประกันหรือ
รับรองต่อโจทก์ที่ 1 ว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิได้รับสินค้าพิพาทตามใบตราส่งไม่

++ สำหรับข้อตกลงดังกล่าวแม้จะไม่มีลักษณะเป็นสัญญาค้ำประกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 680 รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการให้
ประกันตามควรตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 28
ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ แต่ก็ถือได้ว่า
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับได้

ดังนั้น หากโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่จำเลยได้รับความ
มอบสินค้าพิพาทไปโดยไม่เวนคืนใบตราส่ง จำเลยย่อมจะต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ 1
ตามข้อตกลงดังกล่าว

++ ส่วนที่โจทก์ที่ 1 อ้างมาในคำฟ้องว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาค้ำประกัน
นั้น เห็นว่า เป็นเพียงโจทก์ที่ 1 เรียกชื่อนิติกรรมดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปเท่านั้น
จำเลยจะนำมาเป็นข้ออ้างปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่ ++

++ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับความ
เสียหายหรือไม่เพียงใด

++ ซึ่งในข้อนี้คงมีปัญหาคำวินิจฉัยเฉพาะค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1 เฉพาะใน
ส่วนที่เป็นค่าสินค้าพิพาทที่ศาลฎีกาเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 ชดใช้แก่ผู้
ขายกับค่าเสียหายในส่วนที่โจทก์ที่ 1 ต้องเสียเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาล
เมืองฮ่องกงเท่านั้น ซึ่งปัญหาข้อนี้ คดีคงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลทวิษณทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยที่จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านว่า ขณะที่
โจทก์ที่ 1 ถูกผู้ขายฟ้องคดีเรียกให้โจทก์ที่ 1 คืนหรือใช้ราคาสินค้าพิพาทให้แก่ผู้ขาย
ที่ศาลเมืองฮ่องกงนั้น โจทก์ที่ 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังกล่าวได้แก่ ค่า
จ้างทนายความ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อประสานงานและค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารรวมเป็นเงิน 18,078 ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 457,734.96 บาท ค่าใช้
จ่ายดังกล่าว ศาลฎีกาแผนกคดีทวิษณทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า
เป็นค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการที่จำเลยรับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ที่ 1
โดยไม่เวนคืนต้นฉบับใบตราส่งให้แก่โจทก์ที่ 1 จึงเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ถูกผู้ครอบ
ครองใบตราส่งฟ้องให้รับผิดชอบ และโจทก์ที่ 1 ต้องเสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การต่อสู้คดีดังกล่าวที่ศาลเมืองฮ่องกง ดังนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ส่วนนี้ให้แก่โจทก์ที่ 1 ตามข้อตกลงในหนังสือรับรองการรับมอบสินค้าโดยไม่เวนคืน ใบตราส่งเอกสารหมาย จ.9 หรือล.2 หรือ ล.4 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย ส่วนค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าสินค้าพิพาท จำนวน 1,458,273.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 36,923,487.55 บาท ซึ่งศาลฎีกาเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 ชดใช้แก่ผู้ขายนั้น เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ที่ 1 ปรากฏว่าผู้ขายได้ฟ้องจำเลยให้ชำระค่าสินค้าพิพาทรายนี้ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการซึ่งศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ค่าสินค้าแก่ผู้ขายเป็นอีกคดีหนึ่งด้วย ผู้ขายจึงสามารถบังคับชำระหนี้ค่าสินค้าจากจำเลยตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่จำเป็นต้องบังคับชำระหนี้เอาจากโจทก์ที่ 1 ก็ได้ และไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อฮ่องกงให้แก่ผู้ขายไปแล้ว รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ขายซึ่งเป็นโจทก์ในคดีดังกล่าวได้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ที่ 1 คดีนี้ ขายทอดตลาดนำเงินไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีดังกล่าวแล้ว ดังนี้ โจทก์ที่ 1 จึงเพียงแต่อาจได้รับความเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมืองฮ่องกงดังกล่าวเพราะโจทก์ที่ 1 อาจถูกบังคับคดีต่อไปในภายหลังเท่านั้น เมื่อโจทก์ที่ 1 ยังมีได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวแก่ผู้ขายหรือถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินขายทอดตลาดนำเงินไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวแก่ผู้ขาย ถือว่าโจทก์ที่ 1 ยังไม่ได้รับความเสียหายจริง โจทก์ที่ 1 จึงยังไม่มีสิทธิมาฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้แก่โจทก์ที่ 1 ได้ ++

++ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินส่วนนี้แก่โจทก์ที่ 1 ด้วยนั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้มาในคำให้การจำเลยแต่ต้น จำเลยก็มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 มาตรา 45 ++

++ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยเป็นข้อสุดท้ายว่าฟ้องโจทก์ขาด
อายุความแล้วหรือไม่

++ ในปัญหาข้อนี้คงมีข้อต้องวินิจฉัยเฉพาะฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของโจทก์ที่ 1 ที่ศาลเมืองฮ่องกงเท่านั้น

++ ซึ่งจำเลยได้อุทธรณ์อ้างว่าอายุความกรณีนี้ต้องด้วยพระราชบัญญัติการรับ
ขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 46 ซึ่งกำหนดอายุความฟ้องร้องไว้ว่าต้องฟ้อง
คดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของ โจทก์ที่ 1 ฟ้องว่า จำเลยได้
รับมอบสินค้าพิพาทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 แต่โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2539 ซึ่งเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยรับมอบสินค้าพิพาท ฟ้องโจทก์จึง
ขาดอายุความแล้วนั้น

++ เห็นว่า

++ มาตรา46 บัญญัติไว้มีความว่า สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายเพื่อการสูญหาย
เสียหายหรือส่งมอบชักช้าแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเลถ้าไม่ได้
ฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของให้เป็นอันขาดอายุความ
ตามบทบัญญัติในมาตรา 46 ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ใช้อย่างคับเฉพาะกรณีที่ผู้รับตราส่ง
หรือผู้ส่งของฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบในค่าเสียหายเพื่อการสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบ
ชักช้าแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเลเท่านั้น แต่คดีนี้โจทก์ที่ 1 ซึ่ง
เป็นผู้ขนส่งฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้รับตราส่งรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์ที่ 1
ตามข้อตกลงในหนังสือรับรองการรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งเอกสาร

หมาย จ.9 ซึ่งพระราชบัญญัติการรับชนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มิได้บัญญัติเรื่องอายุความในกรณีนี้ไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 6 หมวด 2 กำหนดอายุความ ก็มีได้มีบัญญัติเรื่องอายุความในกรณีนี้โดยเฉพาะอีกเช่นกัน จึงต้องถือว่ากรณีนี้มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 โจทก์ที่ 1 ได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาลเมืองฮ่องกงตามใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 19 มีนาคม 2539 ตามเอกสารหมาย จ.18 และโจทก์ที่ 1 อ้างมาในคำฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 ได้เสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้ว จำเลยมิได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้ จึงฟังได้ตามฟ้อง แม้จะไม่ได้ความว่าโจทก์ที่ 1 ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปในวันใด แต่ก็ต้องเป็นวันที่หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นวันที่โจทก์ที่ 1 เริ่มมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินดังกล่าวจากจำเลยได้ เมื่อนับถึงวันที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีนี้ยังไม่เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ++

คดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับโอนมาจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๖

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศเวอร์จิน ไอส์แลนด์ และโจทก์ที่ ๑ ได้มอบอำนาจให้นายปฐม นันทนเจริญกุล ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ ๒ และจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามกฎหมายในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ จำเลยได้สั่งซื้อเหล็กท่อน จำนวน

๖,๖๕๘ เมตริกตัน จากบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งอยู่ในเมืองฮ่องกง และผู้ขายได้ว่าจ้างโจทก์ที่ ๑ ขนส่งสินค้าดังกล่าวมาทางเรือ "มาราญู" เพื่อส่งมอบแก่จำเลยที่ทำเรือกรุงเทพ และโจทก์ที่ ๑ ได้ว่าจ้างโจทก์ที่ ๒ ให้เป็นตัวแทนในการติดต่อกับจำเลย ต่อมาเมื่อเรือ "มาราญู" มาถึงเกาะสีชังในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้มีการขนถ่ายสินค้าลงเรือเล็กมายังท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งในการรับมอบสินค้านั้น จำเลยมีหน้าที่ต้องเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือหาหลักประกันมาให้ตามสมควร จำเลยอ้างว่ายังไม่ได้รับต้นฉบับใบตราส่งจากผู้ขายแต่ประสงค์จะขอรับสินค้าไปก่อนจึงขอทำหนังสือประกันความรับผิดชอบไว้ให้ โจทก์ทั้งสองจึงมอบสินค้าให้ตัวแทนของจำเลยรับไปเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ แล้วจำเลยเพิกเฉยไม่ส่งมอบต้นฉบับใบตราส่งให้แก่โจทก์ทั้งสอง และไม่ชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายจึงเรียกร้องให้โจทก์ทั้งสองส่งมอบสินค้าคืนแก่ผู้ขาย โดยอ้างเหตุว่าผู้ขายยังเป็นผู้ครอบครองใบตราส่งอยู่ แต่โจทก์ทั้งสองไม่สามารถส่งมอบสินค้าคืนได้ ผู้ขายจึงฟ้องโจทก์ที่ ๑ ต่อศาลเมืองฮ่องกง ศาลเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ให้โจทก์ที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๔๕๘,๒๗๓.๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ แก่ผู้ขาย เนื่องจากจำเลยรับสินค้าไปจากโจทก์ทั้งสองและเป็นผู้ทำหนังสือค้ำประกันความรับผิดชอบไว้ต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินค้าและค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลเมืองฮ่องกงเป็นเงิน ๑,๔๕๘,๒๗๓.๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ ๓๖,๙๒๓,๔๘๗.๕๕ บาท แก่โจทก์ทั้งสอง กับจำเลยต้องชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นค่าจ้างทนายความที่เมืองฮ่องกงและค่าจ้างทนายความในประเทศไทยเพื่อติดต่อประสานงานเป็นเงิน ๑๕,๑๓๖ ดอลลาร์สหรัฐค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อในเรื่องดังกล่าวที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมืองฮ่องกง และประเทศไทย เป็นเงิน ๒,๔๔๒ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นเงิน ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐรวมเป็นค่าเสียหายส่วนนี้ ๑๘,๐๗๘ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ ๔๕๗,๗๓๔.๙๖ บาท นอกจากนี้โจทก์ทั้งสองขาดประโยชน์

ในทางการค้า โดยเจ้าของสินค้าไม่ว่าจ้างให้โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ขนส่งสินค้า และผู้ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทางทะเลกับเจ้าของเรือต่าง ๆ ไม่ไว้วางใจว่าจ้างให้โจทก์ที่ ๒ เป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการตามพิธีการต่าง ๆ ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายขาดรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโจทก์ทั้งสองขอคิดค่าเสียหายส่วนนี้นับแต่วันที่ศาลเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาเป็นต้นไปเป็นเวลา ๕ ปี คิดเป็นเสียหายส่วนนี้อีก ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองทั้งสิ้น ๗๓,๓๘๑,๒๒๒.๕๑ บาท โจทก์ทั้งสองส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลย ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครและจำเลยทำหนังสือคำประกันความรับผิดชอบที่สำนักงานของจำเลยที่เขตสาทรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่มูลคดีเกิดและอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๗๓,๓๘๑,๒๒๒.๕๑ บาทแก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ซื้อสินค้าเหล็กท่อนตามฟ้องจากบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด จริง และบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขายได้ว่าจ้างโจทก์ที่ ๑ ขนส่งสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทยเมื่อสินค้ามาถึงเกาะสีชังแล้วผู้ขายเป็นผู้รับมอบสินค้าทั้งหมดโดยผู้ขายมิได้มอบใบตราส่งให้แก่โจทก์ที่ ๑ หลังจากได้รับมอบสินค้าจากโจทก์ที่ ๑ แล้วผู้ขายจึงได้นำสินค้าไปส่งมอบให้แก่จำเลย และขณะนี้ผู้ขายก็กำลังใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินค้าจากจำเลย โจทก์ทั้งสองจึงชอบที่จะเรียกร้องเอาต้นทุนใบตราส่ง ค่าจ้างขนส่ง ค่าเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดจากผู้ขาย เอกสารที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นหนังสือคำประกันนั้นเป็นเพียงหนังสือรับรองว่าจำเลยขอรับสินค้าไปจากโจทก์ทั้งสองก่อนโดยยังไม่ได้เวนคืนต้นทุนใบตราส่ง ดังนั้น เมื่อผู้ขายรับสินค้าไปจากโจทก์ทั้งสอง ความรับผิดชอบจึงตกแก่ผู้ขาย และหนังสือคำประกันดังกล่าวย่อมสิ้นผลบังคับไปโดยปริยาย ทั้งจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการที่ศาลเมืองฮ่องกงพิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ ชำระค่าสินค้าพิพาท เพราะโจทก์ที่ ๑ ไม่ได้ใช้สิทธิ

โต้แย้งผู้ขายดังที่จำเลยให้การไว้ในตอนต้น โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย เพราะโจทก์ที่ ๑ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่มีการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ ทั้ง โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับจ้างจากโจทก์ที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจบอกกล่าว ทวงถามใด ๆ จากจำเลย ผู้ขายได้ขายสินค้าพิพาทให้แก่จำเลยโดยตรง ดังนั้น บิตราส่งอยู่ที่ผู้ขาย ไม่ได้อยู่ที่จำเลยจำเลยจึงไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ทั้งสองไม่ชอบที่จะเรียกร้องเอาต้นทุนบิตราส่งจากจำเลย มูลคดีนี้เกิดที่จังหวัด สมุทรปราการโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ฟ้องโจทก์ทั้งสองขาดอายุความเพราะโจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้เกิน ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า และฟ้องโจทก์ทั้งสองเคลือบคลุม เพราะเอกสารท้ายฟ้องเป็นภาษาต่างประเทศและมี คำแปลไม่ถูกต้อง จำเลยได้รับสินค้าเป็นน้ำหนักรวม ๖,๑๓๐.๕๕ เมตริกตัน เท่านั้น ซึ่งเมื่อหักค่าเสียหายจากคุณภาพสินค้าแล้วจะเหลือมูลค่าเพียง ๑,๒๑๐,๙๘๙.๓๓ ดอลลาร์สหรัฐ หากจำเลยจะต้องรับผิดชอบผู้ขายจำเลยคงต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ ๔ ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไปเท่านั้นจำเลย ไม่ได้ผิดสัญญาหรือทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๓๗,๓๘๑,๒๒๒.๕๑ บาทแก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ที่ ๑ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ ๒ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ ๒ กับจำเลยให้เป็น พับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน ประชุมปรึกษาแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้คงรับฟังเป็นที่ยุติได้
ว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าเหล็กท่อนจำนวน ๖,๖๕๘
เมตริกตัน จากบริษัทคาเนมัตสึ(ฮ่องกง) จำกัด ในเมืองฮ่องกง โดยไม่มีการเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิตและบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขาย ได้ว่าจ้างให้โจทก์ที่ ๑
ขนส่งสินค้าดังกล่าวจากเมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มาทางทะเล
โดยเรือ "มาราญู" เพื่อส่งมอบให้แก่จำเลยที่ท่าเรือกรุงเทพ โจทก์ที่ ๑ได้ออก
ใบตราส่งสินค้าพิพาทตามสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข ๗ ให้แก่ผู้ขาย และโจทก์ที่
๑ ได้ว่าจ้างโจทก์ที่ ๒ เป็นตัวแทนติดต่อกับจำเลยและทำพิธีการทางศุลกากร เมื่อเรือ
"มาราญู" บรรทุกสินค้าดังกล่าวมาถึงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๓๗ โจทก์ที่ ๒ ได้แจ้งให้จำเลยทราบและให้จำเลยนำต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาท
ไปมอบแก่โจทก์ที่ ๒ เพื่อรับใบปล่อยสินค้าไปดำเนินการพิธีการทางศุลกากรและนำ
สินค้าออก จำเลยไม่มีต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทแต่ประสงค์จะขอรับสินค้าพิพาท
ไปก่อนจึงทำหนังสือขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข ๙ หรือ ล.๒ หรือ ล.๔ มอบให้โจทก์ที่ ๒ ไว้ แล้วรับสินค้าพิพาทไปก่อน แต่จำเลย
ไม่ชำระค่าสินค้าพิพาทแก่ผู้ขาย ต่อมาผู้ขายซึ่งเป็นผู้ครอบครองต้นฉบับใบตราส่ง
สินค้าพิพาทได้นำใบตราส่งดังกล่าวไปฟ้องโจทก์ที่ ๑ ต่อศาลเมืองฮ่องกงเรียกให้
โจทก์ที่ ๑ ส่งมอบสินค้าพิพาทคืนหรือใช้ราคาแก่ผู้ขาย ศาลฎีกาเมืองฮ่องกงมีคำ
พิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ให้โจทก์ที่ ๑ คืนสินค้าพิพาทแก่ผู้ขาย
หรือให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน ๑,๔๕๘,๒๗๓.๖๐ ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้บริษัทคาเนมัตสึ
(ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขายยังได้ฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการขอให้ชำระราคา
สินค้าพิพาทรายนี้เป็นอีกคดีหนึ่งด้วย ซึ่งต่อมาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ขายและ
จำเลยตกลงกันได้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข

จ.๒๕มีใจความสำคัญว่า จำเลยยอมผ่อนชำระหนี้ค่าสินคำพิพาทแก่ผู้ขายและผู้ขายจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นเหตุให้จำเลยต้องชำระหนี้ค่าสินคำพิพาทที่จำเลยได้ชำระแก่ผู้ขายแล้ว ไม่ว่าการเรียกร้องนั้นจะกระทำโดยผู้ขายหรือผู้รับช่วงสิทธิจากผู้ขาย ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษาตามยอมไปแล้ว ตามสำเนาคำพิพากษาตามยอมเอกสารหมายเลข จ.๒๖ และคดีฟังยุติตามคำพิพากษาศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยที่คู่ความมิได้อุทธรณ์คัดค้านว่า โจทก์ที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.๑ โจทก์ที่ ๑ ได้มอบอำนาจให้นายปฐม นันทนเจริญกุล ฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.๓ จริงตามฟ้อง และจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ในทางการค้าจำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และคดีในส่วนของโจทก์ที่ ๒ ซึ่งศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องไปแล้วนั้น โจทก์ที่ ๒ มิได้อุทธรณ์ คดีในส่วนของโจทก์ที่ ๒ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางด้วย สำหรับข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า คดีนี้มีมูลคดีเกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิลำเนาจำเลยก็อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงไม่ชอบที่โจทก์ที่ ๑ จะเสนอคำฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จำเลยจึงถือว่าโจทก์ที่ ๑ ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามเขตอำนาจศาลนั้น เห็นว่า หลังจากที่โจทก์ที่ ๑ ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยโจทก์ที่ ๑ อ้างว่าเป็นคดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้ว ปรากฏว่าระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีการจัดตั้งศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ และศาลดังกล่าวได้เปิดทำการแล้ว ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันร้องขอให้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้โอนคดีนี้ไปพิจารณาพิพากษาในศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๖ โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ขอสงวนข้อต่อสู้ในเรื่องเขตอำนาจศาล เท่ากับว่าจำเลยได้สละข้อต่อสู้เรื่องเขตอำนาจศาลไปแล้ว ถือได้ว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องเขตอำนาจศาลอีก ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ยกปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่า มูลคดีนี้เกิดในเขตศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จึงเป็นการไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้ว โดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทไม่ได้อยู่ที่จำเลย ซึ่งโจทก์ที่ ๑ ก็ทราบดี แต่โจทก์ที่ ๑ กลับมาเรียกร้องเอาจากจำเลย จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า แม้คดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องเวนคืนต้นฉบับใบตราส่งสินค้าพิพาทแก่โจทก์ที่ ๑ หรือไม่ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ยกประเด็นข้อพิพาทนี้ขึ้นวินิจฉัย แต่เนื้อหาในคำวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนี้ก็เป็นการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันมาในคำฟ้องและคำให้การจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ทั้งสองหรือผู้ขาย ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยว่า จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ทั้งสอง โดยจำเลยได้ทำหนังสือขอรับมอบสินค้าพิพาทโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งและยอมรับผิดในความเสียหายของโจทก์ที่ ๑ ตามเอกสารหมายเลข.๙ หรือ ล.๒ หรือ ล.๔ มอบให้โจทก์ทั้งสอง มิใช่เป็นการรับมอบสินค้าพิพาทจากผู้ขายตามที่จำเลยอ้าง โดย

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้วินิจฉัยว่า ต้นฉบับในตราส่งสินค้าพิพาทอยู่กับจำเลยและจำเลยมีหน้าที่ต้องเวนคืนใบตราส่งดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ ๑ ทั้งคดีนี้โจทก์ที่ ๑ ก็ได้ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๑ เวนคืนต้นฉบับใบตราส่งแก่โจทก์ที่ ๑ แต่อย่างไรก็ดี คดีจึงไม่มีประเด็นตามข้อต่อสู้ของจำเลยด้วย จึงเป็นที่เห็นได้ว่า ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพียงแต่กำหนดหัวข้อประเด็นข้อพิพาทนี้ผิดพลาดไปเท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นอุทธรณ์ที่ได้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้เช่นเดียวกัน

คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่าโจทก์ที่ ๑ หรือบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ผู้ขายเป็นผู้ส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่จำเลย และหนังสือขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งเอกสารหมายเลข จ.๙ หรือ ล.๒ หรือ ล.๔ ซึ่งมีข้อตกลงว่าจำเลยยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๑ มีผลใช้บังคับได้หรือไม่ในปัญหาข้อนี้ ข้อเท็จจริงคงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า โจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ขนส่งได้ออกใบตราส่งสินค้าพิพาทตามสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข จ.๗ ให้แก่ผู้ส่งคือบริษัทคาเนมัตสึ (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าพิพาทแก่จำเลย อันเป็นหลักฐานแสดงว่าโจทก์ที่ ๑ ได้รับสินค้าพิพาทตามที่ระบุในใบตราส่งดังกล่าวไว้ในครอบครองดูแลหรือได้บรรทุกลงเรือแล้ว และโจทก์ที่ ๑ มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่ผู้รับตราส่งคือจำเลยเมื่อได้รับเวนคืนใบตราส่ง ได้ความจากคำเบิกความของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ ๑ นายวินัย จิระฤกษ์มงคล กรรมการผู้จัดการบริษัทสายชลมาริน ๑๙๙๓ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่โจทก์ที่ ๒ ว่าจ้างให้ขนถ่ายสินค้าพิพาทจากเรือ "มาราบู" ที่เกาะสีชังลงเรือลำเลียงมาที่ท่าเรือกรุงเทพ นายวสันต์ ธิตังอติตพนักงานบริษัทจำเลยซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับโจทก์ที่ ๒ และบริษัทสายชลมาริน ๑๙๙๓ จำกัด เพื่อขอรับสินค้าพิพาทรายนี้ และนายทวีศักดิ์ ลิเมฆานนท์ กรรมการ

บริษัทโจทก์ที่ ๒ พยานโจทก์ที่ ๑ ว่า บริษัทบีซีเอซี จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลย ได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ที่ ๑ ตามบันทึกการขนถ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.๑๑ จริง โดยจำเลยไม่ได้เวนคืนใบตราส่งแก่โจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยได้ออกหนังสือขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข จ.๙ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นหลักฐาน ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ตรวจดูแล้ว ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่จำเลยขอให้เจ้าของเรือ "มาราบู" ซึ่งหมายถึงผู้ขนส่งหรือโจทก์ที่ ๑ ส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่จำเลยโดยไม่ต้องเวนคืนใบตราส่งซึ่งสอดคล้องตรงกับที่พยานโจทก์ที่ ๑ เบิกความ ส่วนพยานจำเลยคงมีแต่นายโชติชัย เชาว์นิติ กรรมการบริษัทจำเลยเบิกความอ้างลอย ๆ ว่า ในการรับมอบสินค้าพิพาทจำเลยเข้าใจว่าผู้ขายส่งมอบสินค้าให้จำเลยโดยตรงและผู้ขายได้มอบใบตราส่งให้แก่โจทก์ที่ ๑ ไปแล้วเห็นว่า ข้อน่าสืบของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเป็นการคาดคะเนเอาเองและจำเลยไม่มีพยานอื่นมาสืบสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ที่ ๑ ในข้อนี้ได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์ที่ ๑ นำสืบว่า จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปจากตัวแทนของโจทก์ที่ ๑ ผ่านทางตัวแทนของจำเลยที่ทำเรือกรุงเทพจริง โดยจำเลยได้ออกหนังสือรับรองการรับมอบสินค้าโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข จ.๙ ซึ่งมีข้อความตรงกับเอกสารหมายเลข ล.๒ และ ล.๔ ให้ไว้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นหลักฐาน ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวก็มีข้อความระบุโดยชัดแจ้งว่า จำเลยตกลงยอมชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๑ ซึ่งมีความหมายว่า ในการที่จำเลยรับมอบสินค้าพิพาทโดยไม่มีการเวนคืนใบตราส่งแก่โจทก์ที่ ๑ นั้น หากโจทก์ที่ ๑ ได้รับความเสียหายเพราะการนี้ จำเลยยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ ๑ ทั้งสิ้น หาใช่เป็นเพียงกรณีที่จำเลยให้ประกันหรือรับรองต่อโจทก์ที่ ๑ ว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิได้รับสินค้าพิพาทตามใบตราส่งตามที่จำเลยอ้างมาในอุทธรณ์ไม่ สำหรับข้อตกลงดังกล่าวแม้จะไม่มีลักษณะเป็นสัญญาค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๘๐ ตามที่จำเลยอุทธรณ์ รวม

ทั้งไม่มีลักษณะเป็นการให้ประกันตามควรตามพระราชบัญญัติการรับชนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๘ ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ แต่ก็ถือได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับได้ ดังนั้น หากโจทก์ที่ ๑ ได้รับความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่จำเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไปโดยไม่เวนคืนใบตราส่งจำเลยย่อมจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ ๑ ตามข้อตกลงดังกล่าว ส่วนที่โจทก์ที่ ๑ อ้างมาในคำฟ้องว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาค้ำประกันนั้น เห็นว่า เป็นเพียงโจทก์ที่ ๑ เรียกชื่อนิติกรรมดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปเท่านั้น จำเลยจะนำมาเป็นข้ออ้างปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไม่ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปว่าโจทก์ที่ ๑ ได้รับความเสียหายหรือไม่เพียงใด ซึ่งในข้อนี้คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยเฉพาะค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่เป็นค่าสินค้าพิพาทที่ศาลฎีกาเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ ชดใช้แก่ผู้ขายกับค่าเสียหายในส่วนที่โจทก์ที่ ๑ ต้องเสียเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาลเมืองฮ่องกงเท่านั้น ซึ่งปัญหาข้อนี้ คดีคงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยที่จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านว่า ขณะที่โจทก์ที่ ๑ ถูกผู้ขายฟ้องคดีเรียกให้โจทก์ที่ ๑ คืนหรือใช้ราคาสินค้าพิพาทให้แก่ผู้ขายที่ศาลเมืองฮ่องกงนั้น โจทก์ที่ ๑ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังกล่าวได้แก่ ค่าจ้างทนายความ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อประสานงานและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารรวมเป็นเงิน ๑๘,๐๗๘ ดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ ๔๕๗,๗๓๔.๙๖ บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ศาลฎีกาแผนก-คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า เป็นค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการที่จำเลยรับมอบสินค้าพิพาทไปจากโจทก์ที่ ๑ โดยไม่เวนคืนต้นฉบับใบตราส่งให้แก่โจทก์ที่ ๑ จึงเป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๑ ถูกผู้ครอบครองใบตราส่งฟ้องให้รับผิดชอบ และโจทก์ที่ ๑ ต้องเสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีดังกล่าวที่ศาลเมืองฮ่องกง ดังนั้น จำเลยจึง

ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่โจทก์ที่ ๑ ตามข้อตกลงในหนังสือรับรองการ
รับมอบสินค้าโดยไม่เวนคืนใบตราส่งเอกสารหมาย จ.๙ หรือล.๒ หรือ ล.๔ ดังที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย ส่วนค่าเสียหายในส่วน
ที่เป็นค่าสินค้าพิพาท จำนวน ๑,๔๕๘,๒๗๓.๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ
๓๖,๙๒๓,๔๘๗.๕๕ บาท ซึ่งศาลฎีกาเมืองฮ่องกงมีคำพิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ ชดใช้แก่ผู้
ขายนั้น เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ขายได้ฟ้องจำเลยให้ชำระค่า
สินค้าพิพาทรายนี้ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการซึ่งศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้จำเลย
ผ่อนชำระหนี้ค่าสินค้าแก่ผู้ขายเป็นอีกคดีหนึ่งด้วย ผู้ขายจึงสามารถบังคับชำระหนี้ค่า
สินค้าจากจำเลยตามคำพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่จำเป็นต้องบังคับ
ชำระหนี้เอาจากโจทก์ที่ ๑ ก็ได้ และไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาเมืองฮ่องกงให้แก่ผู้ขายไปแล้ว รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ขายซึ่งเป็น
โจทก์ในคดีดังกล่าวได้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ที่ ๑ คดีนี้ ขายทอด
ตลาดนำเงินไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีดังกล่าวแล้ว ดังนี้ โจทก์ที่ ๑ จึงเพียงแต่
อาจได้รับความเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมืองฮ่องกงดังกล่าวเพราะโจทก์ที่ ๑
อาจถูกบังคับคดีต่อไปในภายหน้าเท่านั้น เมื่อโจทก์ที่ ๑ ยังมีได้ชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาดังกล่าวแก่ผู้ขายหรือถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินขายทอดตลาดนำเงินไปชำระ
หนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวแก่ผู้ขาย ถือว่าโจทก์ที่ ๑ ยังไม่ได้รับความเสียหายจริง
โจทก์ที่ ๑ จึงยังไม่มีสิทธิมาฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้แก่โจทก์ที่ ๑ ได้
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้
เงินส่วนนี้แก่โจทก์ที่ ๑ ด้วยนั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้มาในคำ
ให้การจำเลยแต่ต้น จำเลยก็มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟัง
ขึ้นบางส่วน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยเป็นข้อสุดท้ายว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุ
ความแล้วหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้คงมีข้อต้องวินิจฉัยเฉพาะฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของโจทก์ที่ ๑ ที่ศาลเมืองฮ่องกง
เท่านั้น ซึ่งจำเลยได้อุทธรณ์อ้างว่าอายุความกรณีนี้ต้องด้วยพระราชบัญญัติการรับขน
ของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๔๖ ซึ่งกำหนดอายุความฟ้องร้องไว้ว่าต้องฟ้องคดี
ต่อศาลภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของ โจทก์ที่ ๑ ฟ้องว่า จำเลยได้รับ
มอบสินค้าพิพาทเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ แต่โจทก์ที่ ๑ ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๓๙ ซึ่งเกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่จำเลยรับมอบสินค้าพิพาท ฟ้องโจทก์จึง
ขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า มาตรา ๔๖ บัญญัติไว้มีความว่า สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหาย
เพื่อการสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้าแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของ
ทางทะเลถ้าไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของให้
เป็นอันขาดอายุความ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๖ ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ใช้บังคับ
เฉพาะกรณีที่ผู้รับตราส่งหรือผู้ส่งของฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบในค่าเสียหายเพื่อการ
สูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเล
เท่านั้น แต่คดีนี้โจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ขนส่งฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้รับตราส่งรับผิดชอบใน
ความเสียหายของโจทก์ที่ ๑ ตามข้อตกลงในหนังสือรับรองการรับมอบสินค้าโดยไม่มี
การเวนคืนใบตราส่งเอกสารหมาย จ.๙ ซึ่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๓๔ มิได้บัญญัติเรื่องอายุความในกรณีนี้ไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติเรื่องอายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแต่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๖ หมวด ๒ กำหนดอายุความ ก็มีได้มีบัญญัติเรื่องอายุ
ความในกรณีนี้โดยเฉพาะอีกเช่นกัน จึงต้องถือว่ากรณีนี้มีอายุความ ๑๐ ปี ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ โจทก์ที่ ๑ ได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาลเมืองฮ่องกงตามใบแจ้งหนี้ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามเอกสารหมาย จ.๑๘ และโจทก์ที่ ๑ อ้างมาในคำฟ้องว่าโจทก์ที่ ๑ ได้เสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้ว จำเลยมิได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้ จึงฟังได้ตามฟ้อง แม้จะไม่ได้ความว่าโจทก์ที่ ๑ ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปในวันใด แต่ก็ต้องเป็นวันที่หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นวันที่โจทก์ที่ ๑ เริ่มมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินดังกล่าวจากจำเลยได้ เมื่อนับถึงวันที่โจทก์ที่ ๑ ฟ้องคดีนี้ยังไม่เกิน ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่โจทก์ที่ ๑ เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาลเมืองฮ่องกงจำนวน ๔๕๗,๗๓๔.๙๖ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกคำขอของโจทก์ที่ ๑ ที่ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนอื่น ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองชั้นศาลระหว่างโจทก์ที่ ๑ และจำเลยให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายโชติช่วง ทัพวงศ์
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ